

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8750/2542

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน

นาย จินดา ดิยวัฒน์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 27, มาตรา 177, มาตรา 223

จำเลยฟ้องแย้งและมีคำขอบังคับโจทก์รวมมาในคำให้การตรงกับบทบัญญัติของกฎหมาย ศาลชั้นต้นจึงมีหน้าที่ต้องตรวจฟ้องแย้งของจำเลยและมีคำสั่งตามที่พิจารณาเห็นสมควรว่าจะรับไว้พิจารณาต่อไป หรือไม่ โดยต้องพิจารณาประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การโดยมิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องฟ้องแย้งของจำเลยไว้เลย จึงเป็นการไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และเมื่อคดียังมีปัญหาเกี่ยวกับฟ้องแย้งของจำเลยเช่นนี้ สมควรให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งฟ้องแย้งของจำเลยเสียก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป ซึ่งศาลอุทธรณ์มีอำนาจสั่งได้ตาม มาตรา 27 และเมื่อศาลชั้นต้นยังมิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับฟ้องแย้งของจำเลยจึงยังไม่มีเหตุที่จำเลยจะมาอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งในเรื่องฟ้องแย้งโดยขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับฟ้องแย้งได้ การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยและให้ศาลชั้นต้นสั่งฟ้องแย้งของจำเลยก่อนแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปนั้นชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 9,748,036.48 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ของต้นเงิน 9,025,926.69 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระ ให้ยึดทรัพย์จำนองที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 3922 และ 3923 พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ แต่ต่อมาจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอยื่นคำให้การโดยอ้างว่า จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของโจทก์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การภายใน 15 วัน นับแต่วันมีคำสั่งจำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การของจำเลยที่ 1 โดยมีได้มีคำสั่งเรื่องฟ้องแย้ง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ก่อนแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มาตรา 177 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้บัญญัติว่า จำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมแล้ว ให้ศาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหาก ปรากฎว่าจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ได้ฟ้องแย้งและมีคำขอบังคับโจทก์รวมมาในคำให้การตรงกับบทบัญญัติของกฎหมาย เมื่อเป็นเช่นนี้ศาลชั้นต้นจึงมีหน้าที่ต้องตรวจฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 และมีคำสั่งตามที่พิจารณาเห็นสมควรว่าจะรับไว้พิจารณาต่อไปหรือไม่ โดยต้องพิจารณาประกอบกับมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การโดยมิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องฟ้องแย้งของจำเลย
ที่ 1 ไว้เลย จึงเป็นการไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และเมื่อคดียังมี
ปัญหาเกี่ยวกับฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 เช่นนี้ สมควรให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งฟ้อง
แย้งของจำเลยที่ 1 เสียก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป ซึ่งศาลอุทธรณ์
ภาค 1 มีอำนาจสั่งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27
ประการสำคัญในเมื่อศาลชั้นต้นยังมิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 แต่
อย่างใด จึงยังไม่มีเหตุที่จำเลยที่ 1 จะมาอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งในเรื่องฟ้องแย้งโดยขอ
ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งรับฟ้องแย้งได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายก
อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ให้ศาลชั้นต้นสั่งฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ก่อนแล้วดำเนิน
กระบวนการพิจารณาต่อไปนั้น ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สุเมธ ตังคจิวงกูร-ปราโมทย์ ชพานนท์-ชวลิต ยอดเนร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ